

1500591-31.2020.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDI CARLOS DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

EDI CARLOS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 12h15min, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500591-31.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500591-31.2020.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDI CARLOS DE LIMA

Controle nº

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

EDI CARLOS DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime

previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 12h15min, na Rua Quinze, em frente ao nº 01, Jardim Rio Branco, nesta cidade de São Vicente trazia consigo, transportava e guardava 39 (trinta e nove) porções de Cannabis Sativa L (maconha), pesando cerca de 101,3g (cento e um gramas e três decigramas) para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme autos de exibição e apreensão de pág. 04 e auto de constatação provisória de pág. 05.

O réu foi notificado (pág. 93) e apresentou defesa preliminar (pág. 102/103) A denúncia foi recebida (págs. 106/107). O réu foi citado (pág. 113) e houve produção de prova oral (pág. 123). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 127/141), postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 145/151).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Embora o réu tenha trazido versão exculpatória em relação à imputação descrita na denúncia, certo é que a prova oral produzida foi firme e suficiente par afastar tal versão.

Destarte, extrai-se da prova oral produzida que o policial Paulo Sérgio Menezes afirmou que chegando ao local, o réu foi avistado e se movimentava em atitude suspeita. Passado um tempo, outro indivíduo apareceu e entregou dinheiro para o réu Edi, que foi até um coqueiro, da qual retirou um objeto. Após, ele foi abordado e os policiais pegaram a sacola com os entorpecentes (31 porções de maconha). Na revista pessoal foram encontrados R\$ 23,00 (vinte e três reais) e uma porção de maconha. O réu admitiu a venda das substâncias ilícitas.

O réu alegou que estava na esquina no lava rápido onde trabalha, foi pegar quatro porções de maconha, cada dois reais, sentou ali e o traficante se evadiu, tendo ficado sentado. Tinha quinze reais no bolso, porque lavou uma moto. Negou ter dito aos policiais que as drogas eram suas. Alegou que tinha apenas quatro porções de maconha que estavam em sua mão. Não soube dizer onde as demais drogas teriam sido localizadas.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág; 04, bem como do laudo toxicológico de pág. 45/47. Não há como se afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe.

De fato, não há como se afastar a versão apresentado pelo agente da autoridade, uma vez que o réu admitiu estar em ponto de venda de entorpecentes, sendo flagrado com maconha e dinheiro. Como não trouxe qualquer prova no sentido de que era mero usuários, não há como se acolher as teses defensivas de absolvição ou desclassificação da conduta.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida, fixo para o réu EDI CARLOS DE LIMA a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698

do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, fazendo jus à redução íntegra, no patamar de dois terços. A pena passa a ser de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO EDI CARLOS DE LIMA pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e seu § 4º, da Lei 11343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo da pena aplicada, e MULTA, no seu valor mínimo.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução.

PRI

São Vicente, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA